

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1691/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี
นาย สำรวย เอี่ยม อาจ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 17, มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 186

แม้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 จะมีได้บัญญัติถึงการรับของกลางไว้ แต่ก็มีได้บัญญัติถึงเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้นเมื่อจำเลยใช้รถยนต์บรรทุกบรรทุก น้ำหนักเกินอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย รถยนต์บรรทุกจึงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิด ศาลมีอำนาจริบรถยนต์บรรทุกนั้นได้ตาม ป.อ. มาตรา 33 ประกอบด้วยมาตรา 17

การที่ศาลพิพากษาให้ริบรถยนต์บรรทุกของกลางซึ่งโจทก์ขอให้ริบตาม ป.อ. มาตรา 33 นั้น ศาลย่อมเห็นแล้วว่ารถยนต์บรรทุกของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดแม้จะมีได้ระบุบทกฎหมาย ก็มีใช้กรณีศาลพิพากษาไม่ชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์บรรทุกดินซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกเกินอัตราที่ได้กำหนดแล่นไปตามทางหลวงแผ่นดินอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขอให้ลงโทษตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28พฤศจิกายน 2515 ข้อ 56, 83

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินลงวันที่ 14 ธันวาคม 2519 ข้อ 4 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 33และขอให้รายนต์บรรทุกของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพลด
โทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน รายนต์บรรทุกของกลางเห็นสมควรไม่รับ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้รายนต์บรรทุกของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รายนต์บรรทุกของกลางนอกจากที่แก้คง
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาข้อแรกสรุปได้ว่าเจตนารมณ์ของประมวล
กฎหมายอาญามุ่งจะริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดโดยตรงรายนต์บรรทุก
ของกลางมิใช่เป็นทรัพย์สินอันเป็นอุปกรณ์องค์ประกอบโดยตรงของประกาศของคณะ
ปฏิวัติ (จำเลยคงจะหมายถึงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2515) การที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้รายนต์บรรทุกของกลางจึง
เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขับรายนต์บรรทุกดินซึ่งมีน้ำหนัก
ยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากำหนดอันเป็นความผิดตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 และขอให้ศาลสั่งให้รายนต์
บรรทุกของกลาง เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง จึงฟังได้ว่า จำเลยได้ใช้
รายนต์บรรทุกของกลางบรรทุกน้ำหนักเกิน อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย รายนต์
บรรทุกของกลางจึงเป็นทรัพย์สินที่บุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 33(1) และแม้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 255 ลงวันที่

28 พฤศจิกายน 2515 จะมีได้บัญญัติถึงการรับของกลางไว้ แต่ก็มีได้บัญญัติถึงเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างอื่น จึงนำมาตรา 33 นี้มาใช้บังคับได้ตามมาตรา 17 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยว่าบรรทุกของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือไม่และการรับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างไร คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้รับบรรทุกของกลางนั้น ศาลอุทธรณ์ย่อมเห็นแล้วว่าบรรทุกของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งโจทก์ขอให้รับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้รับบรรทุกของกลางจึงเป็นไปตามกฎหมาย แม้จะมีได้ระบุบทกฎหมายมิใช่กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาไม่ชอบ..."

พิพากษายืน

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ